

1500140-22.2022.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELINEUSA MARINHO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ELINEUSA MARINHO DOS SANTOS, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500140-22.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500140-22.2022.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELINEUSA MARINHO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ELINEUSA MARINHO DOS SANTOS, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 118/119.

A acusada foi presa em flagrante no dia 26.03.2022 (fls. 01). Em audiência de custódia a custódia a prisão cautelar foi convertida em prisão preventiva (fls. 80/87).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 137) e apresentou defesa preliminar (fls. 138/139). Na sequência, a denúncia foi recebida em 13.04.2022 (fls. 140/141) e a ré foi citada (fls. 153).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 169 e 170) e a acusada foi interrogada (fls. 171).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 172/175). A Defesa, por sua vez, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33§ 4º da Lei 11.343/2006, e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e com a concessão do direito de a acusada recorrer em liberdade (fls. 157).

É o relatório. Fundamento e decido.

A acusada foi denunciada porque, segundo consta, no dia 26.03.2022, por volta das 09h00min, nas dependências do estabelecimento penitenciário situado na Avenida Dr. Oswaldo Brandi Faria, nº 4450, no município e comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) invólucro contendo maconha, com peso líquido de 58,94 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de constatação preliminar (fls. 19/22), pela imagem da droga apreendida (fls. 23), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 154/156), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Pois bem.

Em juízo, a testemunha LENI TOSHIE KAWAMOTO GUILHERMINO, agente de segurança penitenciária, relatou que no dia dos fatos a ré foi visitar o amásio e quando passou pelo "body scan" foi constatado que havia algo introduzido na região pélvica. Inicialmente, ao indagá-la, ela disse que não havia nada. Quando disseram a ré que a encaminhariam para o hospital ela confessou e retirou o invólucro espontaneamente. O invólucro continha uma substância esverdeada. A ré disse que entregaram a ela o invólucro para adentrar na unidade e alguém pegaria com seu amásio. Alegou, ainda, que não sabia o que continha, bem como a quantidade do que havia no interior do invólucro (fls. 169).

A testemunha LUIZ CARLOS CANDIDO, agente de segurança penitenciária, narrou que não presenciou os fatos, apenas conduziu a acusada até a delegacia (fls. 170).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades. Perante a autoridade policial relatou na quinta-feira, dia 24.03.2022, recebeu a ligação de uma mulher em seu aparelho celular nº (11) 96020.3967, que ficou na barraca do Senhor Senir Pires. Essa mulher não disse o seu nome, apenas narrou que o seu amasio Rafael dos Santos, matrícula 576.550-8, passou o número de telefone para ela e disse que tinha uma encomenda

para entregar para Rafael, a qual ele iria dar o destino. Encontrou esta pessoa na rodoviária Barra Funda, a qual somente entregou o objeto, mas não recebeu nenhum valor naquele momento. Não sabia o conteúdo do invólucro, pois iria apenas entregar a seu amásio. Receberia um valor por isso, mas não divulgou a quantia. Não responde nenhum processo criminal e é a primeira vez que tentou adentrar a unidade prisional portando alguma irregularidade. Não é usuária de nenhum tipo de droga e nunca traficou qualquer tipo de ilícito. Também não faz parte de nenhuma organização criminosa. Não sabe dizer se o seu amásio é usuário de algum tipo de droga, e nem se ele faz parte de facção criminosa (fls. 09).

Em juízo, declarou que uma moça lhe fez uma proposta de adentrar na unidade com o invólucro introduzido. Aceitou, e ao passar pelo scanner foi flagrada. A funcionária na unidade a chamou para conversar, perguntando se estava passando necessidade, tendo respondido que sim. Não sabia quanto receberia (fls. 171).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

A ré confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, a agente de segurança penitenciária LENI (fls. 169) narrou os fatos com riqueza de detalhes, de forma uníssona e coerente, destacando que no procedimento de revista, ao passar pelo aparelho "body scan", constatou que havia um invólucro introduzido na genitália da ré, nada indicando que compareceu em Juízo com o único intuito de prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, afastáveis somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

As teses defensivas de ELINEUSA tratam de questões concernentes à dosimetria da pena, de modo que serão analisadas em momento oportuno.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 56/61 e certidões (fls. 62/64) a ré foi condenada

definitivamente em uma oportunidade (fls. 62), razão pela qual deve ser considerada primária, porém portadora de maus antecedentes, o que justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, fixados no mínimo unitário.

Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, torno a reprimenda em seu mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré ELINEUSA MARINHO DOS SANTOS, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194

(cento e noventa e quatro) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

EXPEÇA-SE URGENTEMENTE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA